

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 392

El día viernes 06 de mayo de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Abg. Marcela Fernández.

CEPIA: Arq. Ana Margonari Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Ausente con aviso.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Tec. Const. Univ. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Ausente con aviso, Concejales por la minoría, Concejal Carlos Quaranta

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Ausente. Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Ausente con aviso.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Tec. Ing. Agrícola Soledad Lescano, Coordinador MAP, Luis López .

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Dia:

- Consideración Actas N 390 y N 391.
- Plusvalía.
- Parque Ecológico La Vertientes.

Comienza la sesión a las 10:00 horas, se ponen a consideración las Actas N° 390 y N° 391.

Acta N° 390

- ADARSA: **Aprueba.**
- CEPIA: **Aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **Aprueba.**
- Colegio de Arquitectos: **Ausente.**
- Colegio Tec. Constructores Univ.: **Ausente en Plenaria 2 de abril 2022.**
- Asociación Inmobiliaria: **Aprueba.**
- Dirección de Ambiente: **Ausente**
- Dirección de Infraestructura Urbana: **Ausente.**
- Concejales por las mayorías: **Ausente.**
- Concejales por las minorías: **Aprueba**

- Se aprueba por la mayoría de los presentes, Colegio Técnicos Constructores Universitarios no vota, por no haber estado presente en plenaria del 02 de abril 2022.

Acta N° 391

- ADARSA: **Aprueba.**
- CEPIA: **Aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **Ausente en plenaria, 22 de abril 2022.**
- Colegio de Arquitectos: **Ausente.**
- Colegio Tec. Constructores Univ.: **Aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria: **Aprueba.**
- Dirección de Ambiente: **Ausente**
- Dirección de Infraestructura Urbana: **Ausente.**
- Concejales por las mayorías: **Ausente.**

- Concejales por las minorías: **Ausente en plenaria 22 de abril 2022.**

- Se aprueba por la mayoría de los presentes, Colegio de Ingenieros y el Concejal por las Minorías no votan por no haber estado presente en plenaria del 22 de abril 2022.

Próximo Tema: **Plusvalía.**

Ramiro Castillo dice que en base a lo que se habló en la última plenaria, hubo modificaciones en el proyecto de Ordenanza de Plusvalía, tiene entendido que no se han compartido. Le solicita a Nazareth Margonari que las comparta, e informa que luego se socializará por correo electrónico. Pregunta si ya hay postura de los integrantes, si la quieren enviar por mail lo pueden hacer, sino se ve en la próxima plenaria, porque es un tema que hay que cerrar.

Nazareth Margonari dice que lo que se vio en la última plenaria, era de hacer tres cambios, que son:

-Que la ordenanza sea solo para la tercera etapa del Plan de Desarrollo, está mencionado en el artículo 4°.

-El dinero se puede utilizar en obras, que fue lo planteado por el Colegio de Arquitectos.

-Agregar un miembro del Concejo de Representantes a la Comisión de Evaluación.

Martina Casesi comenta que en la Comisión de Evaluación, en vez de un Martillero Público, tiene que estar un Perito Tasador Inmobiliario matriculado. Perito Tasador Inmobiliario es una matrícula aparte a la de Martillero Público. El Perito puede ser de la Asociación Inmobiliaria o del Colegio Profesional de Inmobiliarios.

Carlos Quaranta dice que hay una cuestión que es importante, que es quien va a designar el Perito Tasador. Allí es en donde entra a jugar el tema del Colegio de Inmobiliarios, porque la representación que se intenta dar en la Comisión de Evaluación tiene que ver con representaciones institucionales. No se va a contratar un profesional en sí mismo, sino que el Perito Tasador sería propuesto por la Institución. Como se va a elegir, quien lo va a designar, es una cuestión importante, porque el DEM va a determinar por sí mismo quien integra a la Comisión, el CR va a determinar por sí mismo también, pero no se aclara como se va a determinar el Perito Tasador que va a intervenir en la comisión. Habría que ver el mecanismo de designación. También hace una opinión general del proyecto. Le gustaría que en la Plenaria estuviese alguien del DEM, porque las consideraciones que va a hacer no tienen que ver solo con el proyecto mismo, hay algunas cuestiones que él no termina de entender. Lo primero es en el artículo 4° inciso 1), no entiende porque solamente es para la tercera etapa del Plan de Desarrollo. Puede llegar a ver algún reclamo, porque en la primera etapa no tuvo plusvalía, la segunda etapa tampoco, tercera etapa va a tener y en la cuarta no se sabe. La normativa tiene que ser general, de aplicación de aquí en adelante. Le parece que si hay una tercera etapa, la ordenanza se sanciona y le corresponde la plusvalía, a la cuarta etapa también le va a corresponder. No sabe porque se está siendo tan específico para determinados lugares. Pregunta cuál es el motivo para decir a esto sí y a los otros no. Según escuchó, se modificó según una propuesta en la plenaria anterior y no le parece razonable, porque la ordenanza tiene que tener un carácter general, de aplicación a futuro. Puede haber un reclamo futuro de quienes hoy se puedan sentir perjudicados, porque la ordenanza esta direccionada a que paguen los que se van a incorporar ahora, se está dejando afuera otros territorios futuros. Cuando uno legisla tiene que legislar hacia delante de manera general, no en manera particular y si se hace de manera particular tiene que haber un fundamento. Después la forma de integración de la

alícuota es demasiado amplia, pero sobre todo le preocupa mucho el destino de los fondos, porque no hay una claridad donde se va a aplicar los fondos recaudados. El artículo 9° dice *“Los recursos obtenidos por la aplicación de la PMVI, serán destinados a financiar el estudio y ejecución de políticas de desarrollo urbano sustentable tendientes a la recuperación de espacios verdes, parques autóctonos, márgenes de ríos y arroyos, humedales, adquisición de tierras para planes de viviendas, de acuerdo al espíritu de la COM”*. Pero no está claro adónde va el dinero. Tiene en claro la ejecución presupuestaria que se lleva adelante desde el Gobierno, en donde los recursos específicos que se cobran todos los años a los vecinos, no son ejecutados. Cuando uno ve el cedulón en donde se cobra una tasa de servicio, se ve una serie de ítems que suman un 34% del cedulón. Esos ítems son fondos específicos que no se están ejecutando, van a un plazo fijo y a fin de año vuelven a la Cuenta Específica y los intereses del plazo fijo, van a la cuenta de Rentas Generales. Tiene que haber una claridad, si se va a imponer una nueva tasa, en donde están todos de acuerdo porque la plusvalía corresponde, tiene que haber mucha claridad adónde van esos fondos. Él no quiere ser parte de un proyecto que permita el cobro de nuevos impuestos para que ingresen fondos, que estos fondos no se sepan adónde van y terminen en un plazo fijo. Quizás hoy es la mayor crítica que él le haría al proyecto de la Plusvalía. Él lo viene planteando recurrentemente en el CR. El año pasado había ochocientos millones de pesos en el presupuesto para obras y se ejecutaron trescientos millones y los quinientos millones que no fueron ejecutados pasaron a un plazo fijo. A él no le genera ningún tipo de confianza que se cobre la plusvalía y no se tenga un fondo específico. Agrega además que en la integración de la Comisión de Evaluación, ya que hay dos representantes del DEM, del oficialismo, quizás el representante del CR tendría que ser alguien de las minorías, porque si queda abierto termina siendo alguien del oficialismo y se tendrá una comisión conformada por tres integrantes del municipio, que serán tres del oficialismo y nadie de las Minorías. O sino que desde el CR haya un miembro de las Mayorías y otro de las Minorías.

Nazareth Margonari dice que desde la UT, se vio que el alcance de la ordenanza sea solamente para la tercera etapa del Plan de Desarrollo para que pueda salir. En el resto de la AP2 no hay intención de seguir construyendo, por eso no se abarcó algo general. No está la intención de fomentar los loteos. Las otras etapas que se aprobaron, ya estaban aprobadas en Provincia, pero también hubiera sido interesante aplicar una plusvalía porque al cambiar la normativa, incrementaron mucho su valor, hubiese estado bien que devuelvan algo a la sociedad de ese incremento importante que tuvieron. Sobre el destino de los fondos, ella no sabe si se podría especificar más, pero el sentido de la plusvalía esta bueno. En esta etapa, con las Instituciones más o menos se habló para que pudiera salir la ordenanza y se llegó al acuerdo de que sea específico para los cuatro loteos. Tampoco estaba resuelto de cómo era el tema de los fraccionamientos, no todos son loteos, hay otros casos de terrenos rurales. Habría que modificar la Ord. 4021 para que sea extensiva a todos. Así como la ordenanza de área protegida salió con pocos elementos, y se fue perfeccionando con el tiempo, sería interesante empezar con plusvalía e irlo perfeccionando.

Mario Macagno dice con respecto a lo que dijo Carlos Quaranta sobre el destino de los fondos, desde CEPIA se pide que tenga cuenta específica diferenciada de Rentas Generales, por el temor a que se diluyan los fondos que se vayan recaudando con este fin. Hay que elaborar un anteproyecto de ordenanza, que tenga la mirada del CPUA, que es la protección ambiental. Se entiende que es equitativo plantear la figura de plusvalía, una vez que se logre y se tenga fondos disponibles, se pretende que se utilicen en los fines que siempre se está conversando y proponiendo. Si después ejecutivamente, los fondos, los presupuestos se ejecutan o no, desde el CPUA, no se pueden manejar, tiene que

ser otro ámbito de la Municipalidad que custodie, que vigile y que controle el destino. Lo que dice el Artículo 9°, trata de dejar sentado cual es la visión. No sabe cómo Carlos Quaranta lo redactaría o que más tendría que decir para evitar que esos fondos que se logren conformar se apliquen realmente.

Carlos Quaranta dice que él está de acuerdo con el concepto de plusvalía, le parece que tiene que hacerse efectivo. Lo que él está diciendo, es que tiene que hacerse de manera general porque si no en cada ordenanza de incorporación, tendría que haber una cuestión específica con respecto a la plusvalía. Lo que él está diciendo, lo dice como abogado, puede haber un reclamo de alguien que diga que de algún modo se lo está discriminando, porque lo están cobrando únicamente a ellos y no se está tomando la norma de manera general. Lo que él plantea es que el Municipio tenga una norma, que sea de aplicabilidad a todas las situaciones que se provoquen en el Inciso 1 y no a dos o tres casos porque podría haber un reclamo efectivo.

Alberto Verdinelli dice que para él, el hecho positivo, es que todos están de acuerdo de que Villa Carlos Paz tiene que tener una ordenanza de plusvalía. Contar con una ordenanza de participación municipal en la valorización inmobiliaria, es un signo de modernidad de la gestión municipal que apunta a la equidad. Cuando se fue trabajando en la UT, se fueron viendo diferentes alternativas, incluso en algún momento la UT tuvo dudas en aplicarlo solamente a la tercera etapa del Plan de Desarrollo. Fue clara Nazareth Margonari cuando dijo las razones, que eran fraccionamientos que ya estaban aprobados por Provincia, y resultaba demasiado engorroso aplicar una plusvalía en esos casos. Con respecto a una cuarta etapa, las expectativas quedan abiertas. Si bien en este momento la problemática radica en cuatro casos, no quita que a la ordenanza de plusvalía se le puedan hacer agregados. Incluso en su momento, en la UT se conversó sobre el encuadramiento en lo que se denomina convenios urbanísticos, se está apuntando en esa dirección en el marco de lo que se tiene, que es la concertación, para trabajarlo con el caso de Cuatro Pilaes, donde la particularidad es que está aprobado por la Provincia y está en conflicto con otra Legislación Provincial por la presencia del Arroyo del Sauce. Existe una situación que inevitablemente hay que darle un tratamiento diferenciado ante los otros tres casos. Propone impulsar esta ordenanza con algunos de los ajustes que tengan que ver con esta cuestión de la gestión que marcaba Carlos Quaranta y que Mario Macagno acordaba, no se debería demorar mucho más para impulsar el dictamen.

Ramiro Castillo dice sobre los puntos que marcó Carlos Quaranta, que como dijo Nazareth Margonari, el tema es nuevo para el CPUA, no todos están de acuerdo. El Colegio de Ingenieros no está de acuerdo con la aplicación de la plusvalía en forma general, Colegio de Arquitectos no está de acuerdo, Martina Casesi expresó que en la Asociación Inmobiliaria había muchos colegas que se oponían. Lo que se está tratando es lograr en el CPUA, el mayor consenso posible. Nada niega que en futuro se vuelva a tratar y a aplicar. No ve la necesidad obligatoria de que ahora quede general, de aquí al futuro. Le parece un gran paso poder avanzar, en que se aplique a estos cuatro sectores que se está hablando de anexar. Por lo que se ha venido hablando, no hay una visión general de que se tengan que anexar más zonas de la ampliación del ejido, a las zonas servidas. Se están hablando de supuestos que ni siquiera se sabe si en el corto o mediano plazo puedan ocurrir. También agrega que algunos de estos loteos, están de acuerdo en ceder espacio para plusvalía para ser incorporados en zona servida. Sobre el tema de la cuenta específica, le parece que es como dice Carlos Quaranta, debe estar escrito e independientemente se establezca la cuenta específica, sería importante dejar por escrito el mecanismo para que se ejecute al corto plazo, y que no quede en un plazo fijo. Le pregunta a Carlos Quaranta si sabe cuál podría ser el mecanismo, para dejarlo formulado en el proyecto de ordenanza. Sobre el pedido que hace Carlos Quaranta, que en la Comisión haya un representante de las Mayorías y también de las Minorías, le parece bien que sea así.

Marcela Fernández dice que está de acuerdo con la incorporación de representantes del CR, y que no le queda a claro quien realizará la retribución de los Peritos Tasadores Inmobiliarios.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes en que el proyecto de ordenanza de plusvalía, haya un representante por las Mayorías y otro por las Minorías del CR.

Carlos Quaranta con respecto a la duda sobre los Peritos Tasadores de Marcela Fernández dice, que si se incorpora un representante de las Minorías, se debería poner “un representante a propuesta de las Mayorías” y “un representante a propuesta de las Minorías”. Ha pasado en donde hay ordenanzas con la participación de las Minorías y por el voto del oficialismo, no termina estando la persona de las Minorías.

Eduardo Vega también está de acuerdo con lo que expresó Carlos Quaranta y Ramiro Castillo. Ve también, que se tienen muchas dudas y solicita más tiempo, porque hay colegas en las Instituciones que no están de acuerdo.

Carlos Quaranta dice que es una de las cuestiones que el planteaba porque hay tres posibilidades de integración, está el dinero que ingresa por Tesorería, que si es así, que vaya a una cuenta específica pero que además haya un control sobre esa cuenta para que se ejecute. Porque está claro que la cuenta específica tiene un fondo que tiene que ser utilizado en determinadas cuestiones, y esto no significa que se ejecute. Lo que hoy está sucediendo y el oficialismo lo ha reconocido, es que transitoriamente durante el año se hace un plazo fijo, a fin de año el valor histórico vuelve a la cuenta específica y los intereses a la cuenta de Rentas Generales. También estaría faltando un órgano de aplicación, quien va a llevar adelante todos estos procesos. Más allá de la comisión que se encargará de evaluar, hay que ver cuando ingrese, quien ejecuta. Como se recibe el fondo, aplicado a una obra que deja un espacio verde o una compra de terrenos para viviendas sociales. No está claro quien lo determina, es algo en que hay que pensar y avanzar. Si se cree que estos fondos realmente tienen que estar destinado al desarrollo urbano sustentable, quizás habría que plantear alguna facultad que también sea el CPUA, quien pueda proponer sobre los fondos más allá que no los ejecute. No se está diciendo que se manejen los fondos desde el CPUA porque no hay facultades, pero si hacer propuestas de proyectos o que programa se podría ejecutar, esto daría la posibilidad de control.

Ramiro Castillo dice que es interesante lo que está diciendo Carlos Quaranta, será una convalidación de adonde se destinan esos fondos al desarrollo de la ciudad. Por COM todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la planificación tiene que pasar por el CPUA, en definitiva sería fondos que hacen al desarrollo de la ciudad. Llegaría un proyecto, se debate, se eleva un dictamen y luego vuelve al CPUA.

Carlos Quaranta dice que también a los proyectos los puede proponer el CPUA, y poner en consideración. Esto permitiría corroborar la ejecución de los fondos, porque al tener que conocer sobre los proyectos, se verá si hay proyectos o no, que cuestan, adónde van y si se ejecutan.

Ramiro Castillo dice que también considera que la ordenanza tiene que ser general, pero hay tres Instituciones que tienen conflictos para resolver la posición. El ve el proyecto como una reglamentación sobre el territorio, como es la Ord. 4021 en donde te dice que es lo que puedes hacer en cada zona. Es una reglamentación, no ve porque van a reclamar porque a unos se les aplica plusvalía y a otros no. No lo ve como un conflicto, pero ve que de los 10 integrantes que tiene el CPUA, hay 7 en principio que estarían de acuerdo que sea general y 3 que no. Si es así la votación de la Ordenanza con alcance general, saldrá positiva.

Carlos Quaranta dice que está a favor de la ordenanza de plusvalía, pero considera que tiene que ser pensada para el desarrollo de toda la ciudad. Ahora

si no hay posibilidades de que esta ordenanza avance, y hay necesidad de que esos territorios sean incorporados, habría que ver la idea que dejó trascender, Alberto Verdinelli, de hacer incorporaciones con ordenanzas individuales. Es decir si se va a incorporar una zona "X" de loteos, se puede ver cuál sería la plusvalía efectiva para ese loteo. Como dijo Alberto Verdinelli, hay situaciones que no son iguales a otras. Pero no se puede avanzar sin que el DEM, ni el oficialismo esté presente, habría que tener también la opinión de ellos, porque si no será como lo de Parque San Miguel que se mandó un dictamen, hace cuánto tiempo y todavía no se trató en el CR, o como la solicitud que se hizo de la incorporación del Colegio de Ingenieros Agrimensores, que tampoco fue tratada. Le parece que hay que llegar a un consenso con este tema, porque si no se va a empujar algo sin sentido que por ahí queda en el camino.

Alberto Verdinelli dice que el formuló esa idea de plusvalía individual. Hay un documento, entre varios, que se socializó con la UT cuando se empezó a tratar el tema. En ese documento él hace el planteo de hacer el tratamiento particularizado porque Terrazas y Venturia han desarrollado toda una tarea incumpliendo algunas cuestiones, por ejemplo comercializar sin tener los planos aprobados, que serían la base de una mesa de acuerdo en donde se vería de obtener un beneficio para la ciudad. En realidad lo que le pasó a esos dos loteos, según su enfoque, es que la Ley 10595 sale en un momento, en el cual ellos están desarrollando todo el trámite y no alcanzan a completarlo. Diferente es el caso de La Loma que cuesta trabajo analizarlo, la situación es la más compleja. El cuarto caso que es Cuatro Pilares, que de alguna manera se está avanzando a lo que sería proponer una concertación, porque el fraccionamiento de Cuatro Pilares está aprobado por la Provincia, son 9 lotes al sur y un macro lote. El conflicto se genera en el macro lote, en donde se ha hecho un trabajo de relleno y terraplenamiento, que interrumpe el cauce del Arroyo del Sauce. Además está el estudio del Ingeniero Pica, año 2015, en donde se establece una laguna de retención.

Mario Macagno dice que le preocupa la anexión de los cuatro loteos. Hay que tener especial cuidado y con el que hay que trabajar más es con La Loma, que son los más transgresores. La Municipalidad necesita regularizar e incorporarlos al área de servicio. Todos en la plenaria tienen razón en lo que están diciendo, hay un común denominador, están a favor de la plusvalía. Hay que avanzar, Eduardo Vega pide tiempo y parece razonable, pero desde otro punto de vista, el tiempo afectará al Municipio, a la sociedad. La Loma está haciendo desastre, hay que pararlos de alguna forma, no se puede parar con el Poder de Policía, lo entiende pero entonces como se puede parar. Se tiene que usar este proyecto como una herramienta, quizás provisoria, pero herramienta efectiva.

Ramiro Castillo consulta a los que más trayectoria tienen en el CPUA, y dice que hay veces que se han tratado dos proyectos similares que diferían en algo, algunos votaban por uno u otro proyecto. Pregunta porque no se hace lo mismo ahora, que sean dos proyectos similares y que difieran en el alcance de cada uno.

- Se debate.

Alberto Verdinelli dice que el meollo de la cuestión, es que la ordenanza de plusvalía está encadenada la incorporación a la zona "a" de prestación de servicios de los cuatro loteos. El recorrido que tengan los dos dictámenes, es bastante tiempo. Se elevan, pasan a comisión y en él mientras tanto, se sigue sin incorporar y resolver el problema de la gente. Él siempre se preguntó porque se encadena la ordenanza de plusvalía, a la incorporación de los loteos a la zona de prestación de servicios. Cuando se podría a través del mecanismo de concertación, encaminar los cuatro casos. Teniendo en cuenta que hay una cierta predisposición por parte de las empresas loteadoras que facilitaría este tema.

Ramiro Castillo pregunta cómo sería entonces la incorporación.

Alberto Verdinelli pone como ejemplo al caso de Cuatro Pilares, que se está trabajando en la UT en una propuesta para hacer una mesa de acuerdo con los

propietarios. Cuatro Pilares consiste en 9 lotes al sur, aprobados por Catastro de la Provincia, ellos lo que tienen que hacer es la infraestructura, que sería la conexión a la red cloacal y la regularización de la red de la energía eléctrica, allí ya se destraba el problema de la gente que ya compró esos lotes. El macro lote tiene como conflicto que han terraplenado en donde guardan sus máquinas, modificando el cauce del arroyo. En el estudio que se tiene del año 2015 establece cual tiene que ser la sesión del canal que no se cumple. Allí ellos tienen que modificar esa situación. Además en donde ellos tienen el terraplenado es la zona del humedal, de la laguna de retención 1 que plantea el Estudio del 2015 que es de 19000 mts², con una profundidad de 96 cm. La base sería los 9 lotes y en el macro lote en donde está hecho el terraplenado, decir que tendrán que modificar para que el arroyo no inunde la calle y además hacer la laguna de retención. Pero esta en tratamiento en la UT.

Nazareth Margonari dice que el tema también es que la concertación, es para las áreas de interés ambiental, habría que darle una zona, es facultativo pero es para zonas mayores a 2000 metros.

Ramiro Castillo dice que entonces previo a definir la zonificación, habría que hacer una concertación para ver que van a ceder para la laguna de retardo. Se imagina que tiene que ser efectivo, porque habría que trasladarlo a dominio público. Se tendría primero la anexión, después una ordenanza específica que abra a la concertación y como tercer paso se tendría la zonificación de lo que resta. Lo ve que también tiene varios pasos.

- Se debate.

Carlos Quaranta dice que hay que tener en cuenta que la ordenanza de plusvalía tiene un proceso de doble lectura y audiencia pública. Con respecto a lo que comento Alberto Verdinelli dice que sería muy complejo pensar en la determinación de la plusvalía tal cual está ahora. Una de las posibilidades de la ejecución de la plusvalía, podría ser que el Municipio proponga a quien le corresponda, a la Empresa o a los loteadores la ejecución de determinada obra, que la plusvalía se transforme conforme al porcentaje, a que se puede afectar. Como dijo en su momento Alberto Verdinelli, puede ser una obra de cloaca determinada, que termine de sanear el sector u otra cosa. Para plantearlo como una concertación, conjuntamente en el momento de que ese sector sea incorporado a la zona de servicio, la ordenanza podría contener, que se incorpora a la zona de servicio, condicionado o con el acuerdo de ejecución de determinada obra. Si no se logra avanzar con la ordenanza de carácter general, con un marco de consenso, en el CR tampoco será sencillo. Tiene que salir consensuada porque es un tipo de ordenanza, que algunos sectores no la van a ver justa. Será más compleja su aplicación, si no hay consenso del CPUA, CR, y distintos espacios. Entiende la necesidad de que estos sectores tienen que incorporarse, pero no le gusta aprobar una ordenanza apurado para dos o tres territorios y no pensando en el marco de toda la ciudad.

Marcela Fernández dice volviendo a lo que proponía Alberto Verdinelli que se mostró que también era engorroso, cree que no tiene comparación e inclusive es menos transparente el mecanismo de una concertación, que a seguir trabajando en la ordenanza de la plusvalía como norma general, porque ya hay como un mecanismo preestablecido en que consiste la plusvalía y no depender después como en el caso concreto de Cuatro Pilares, en donde tiene entendido que ha habido desmontes ilegales, que no se puede externalizar a la comunidad. Lo tiene que pagar la persona que es dueña. Hay que imponer multa y hacerlos cargo de esas reparaciones. Sería remediar el daño que han hecho.

Ramiro Castillo dice con respecto adónde van a ir los fondos, en que tiempo se van a ejecutar, como, donde. También habría que definir el destino de esos lotes y en qué tiempo determinado se realizará. Hay que hacer propuestas porque si no, no se avanzará en el corto plazo. Hay tiempos que tienen que ver con la ciudad, y ya hace tres años y medio que se tiene la ampliación del ejido en donde hay que

dar soluciones. Desde el proceso que un loteador inicia para aprobar su loteo hasta la definitiva que sale el loteo aprobado, hay un tiempo en donde se podría terminar de reglamentar el concepto de la plusvalía. El ve todo muy lento y le preocupa.

Mario Macagno dice que lo que se ha hablado habría que volcarlo al papel, volver a presentar alternativas, para ver si a alguno se puede votar con consenso. Pero a su vez no entiende bien, se tomaría cada uno de los cuatro loteos por separado y generar ordenanzas para cada uno de ellos, porque no es igual el estado de esos loteos. Cada uno requiere un tratamiento diferente. Él lo trabajaría de forma individual, tomaría el loteo que más le preocupa, el que más daño está causando, paralelamente trabajaría con los otros loteos, no sabe cuál saldrá primero.

Alberto Verdinelli está de acuerdo con Marcela Fernández cuando dice que en Cuatro Pílares, hay toda una cuestión de remediación y de haber transgredido el ambiente, que es palpable. Pasa lo mismo en algunos sectores de La Loma, y no es tan evidente en Venturia y Terrazas. También coincide con Mario Macagno que son todas situaciones diferentes.

Ana Margonari dice que pasaría si se agregara que la plusvalía es el 10 % más en el caso que corresponda los daños de remediación, compensación etc.

Ramiro Castillo opina que no hay que mezclar plusvalía con lo que tiene que ver con multar algo que no corresponde. No se puede decir que se va a incorporar en plusvalía el daño ambiental que se causó. Porque se empiezan a mezclar conceptos.

- Se debate.

Carlos Quaranta dice que él comparte que no hay que mezclar, porque los daños que se ejecutaron fueron por inacción del Estado, no es una cuestión que se va a resolver con una ordenanza de plusvalía. Hay mecanismos que tienen que ser ejecutados para multar y hacer lo que se tenga que hacer, para resolver esa cuestión que no tiene nada que ver con la plusvalía. En cuanto al tema que se plantea de La Loma, él cree que es un problema enorme, porque allí no se tiene a quien cobrarle la plusvalía. No sabe si se va a cobrar al fideicomiso primero, al fideicomiso que apareció segundo, a los titulares, a los poseedores, a los comodatarios, no se está dimensionando el problema. Incluso cree que ni siquiera con la incorporación a la zona de servicio se va a solucionar, porque en definitiva desde el CPUA, se pidió la intervención Municipal y no se sabe si se ha podido actuar o no. Él es de la idea si se pudiera avanzar con la ordenanza de plusvalía de manera general, sería lo mejor y que después se vaya planteando la incorporación a la zona de prestación de servicio. Se verían la particularidad de cada uno de los casos, pero eso no quita que se tenga que tener la ordenanza general de plusvalía. Y a partir de ese marco, la incorporación a la zona de servicios de distintos sectores. Si esto se demora, habrá que ver la posibilidad de que si es indispensable la incorporación de estos sectores, si existe la posibilidad de tratarlos de manera individual, haciendo efectivo el concepto de plusvalía, aunque la ordenanza de plusvalía general, todavía no esté vigente. Es una cuestión que hay que estudiarla y verla con el DEM para saber cuál es la voluntad de aplicación.

- Se debate.

Carlos Quaranta dice que hay una cuestión que no entro en discusión, pero que ellos si la han planteado, que es el tema de incorporar a la zona de servicio. Se pidió información de cómo se van a prestar los servicios. Porque se está imponiendo incorporar determinados territorios. Se ha pedido en varias oportunidades desde el CR de como se le va a dar agua. Hoy el agua es escasa, apenas alcanza para cubrir las necesidades que tiene la ciudad. Escucho hace poco que se lanzó un plan de inversión, que sería interesante verlo en el CPUA, que el Consejo lo tenga claro, porque más allá de la decisión de incorporar

determinados sectores a la zona de servicios , sería bueno saber cómo se le va a prestar los servicios.

Ramiro Castillo dice que el Sub Secretario Roberto Cotti le dijo, que estaban terminando de armar ese plan. Una vez que ya tenga el plan, participará de una reunión plenaria. Para la próxima plenaria, van a tratar que esté presente para plantear estas incertidumbres.

- 11:50 horas se retira Eduardo Vega, la plenaria ya no tiene quorum.

Ramiro Castillo, informa que ya no se tiene quorum, que en principio Nazareth Margonari y Alberto Verdinelli que son integrantes de la UT, tomaron nota de lo que se habló. La UT tendrá que trabajar sobre la ordenanza y con respecto a la cuenta específica, le consulta a Carlos Quaranta si él o a las Minorías, se les ocurre alguna para que quede plasmado como se ejecutarían esos fondos.

Carlos Quaranta dice que obviamente se puede reglamentar, pero el tema es que cuando se permite que cedan terrenos del loteo, que ofrezcan terrenos de otro sector o sea dinero, ya la cuenta específica queda restringida solamente a que paguen en efectivo y no cree que muchos estén dispuestos a pagar en efectivo. Se puede establecer algún mecanismo, pero es difícil restringir que los fondos queden inmovilizados hasta que se ejecute, porque también hay otras cuestiones de otro orden, pero se puede pensar en que diga que los recursos que ingresen en este concepto de algún modo requieran la participación del CPUA, a los fines de establecer adonde deben ser gastados.

Ramiro Castillo dice en relación al Perito Tasador, que preferiría que sea por sorteo. Para sacar todo tipo de cuestión de discrecionalidad. Que cada Colegio informen que profesionales están matriculados y que se haga un sorteo.

Martina Casesi dice que la discusión que hay en el seno de su Institución, no es la negativa de la plusvalía, si no adónde van a ir justamente esos fondos. Habría que explicar bien eso para que la gente entienda adonde apunta la ordenanza.

Carlos Quaranta comparte lo que dice Martina Casesi. Lo que va a dar legitimidad a la ordenanza de plusvalía, va a tener que ver con que el común de la sociedad vea que efectivamente, esos fondos van a una cuestión que tiene que ver con los sostenible y lo sustentable. La legitimidad va a estar dada si con lo que se está cobrando, se traduce en algo efectivo y concreto.

Ramiro Castillo dice que se da por finalizada la reunión, el proyecto vuelve a la UT, se tratará en la próxima reunión.

Carlos Quaranta solicita que para cuando se convoque al Subsecretario Cotti, si pueden acercar algo por escrito.

- Quedando temas pendientes, se cierra sesión a las 12:30 horas.